

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1^{er} moharrem 1423 – 15 mars 2002

145^{ème} année

N° 22

Sommaire

Lois

Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.....	603
--	-----

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission.....	607
Nomination du conseiller juridique et de législation du gouvernement.....	607
Nomination d'un directeur général.....	607
Liste de promotion au grade d'administrateur au titre de l'année 1999.....	607

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire.....	607
Arrêté du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatif aux procédures d'inscription au registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel.....	608

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 8 mars 2002, relatif à l'autorisation de la modification apportée aux statuts du mouvement Ettajdid.....	608
---	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un maître de conférences.....	609
--	-----

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 8 mars 2002, fixant le programme d'émission des timbres-poste au titre de l'année 2002..... **609**

Nomination d'un administrateur représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique..... **610**

Ministère de la Culture

Nomination d'un maître de recherches..... **610**

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 8 mars 2002, fixant la liste des substituts du lait maternel..... **610**

Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Il est institué un régime spécifique de sécurité sociale comprenant l'octroi des prestations de soins, des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, selon les conditions prévues par la présente loi.

Le présent régime est applicable aux catégories suivantes :

a - les employés de maison attachés au service de la maison, quels que soient le mode et la périodicité de leur rétribution et occupés aux travaux domestiques d'une façon habituelle par un ou plusieurs employeurs, ne poursuivant pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives,

b - les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif qui ne sont pas couvertes par un autre régime légal de sécurité sociale, suivant des modalités fixées par décret,

c - les pêcheurs travaillant sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas 5 tonnes, ainsi que les pêcheurs indépendants et les petits armateurs,

d - les agriculteurs travaillant pour leur propre compte et exploitant des superficies ne dépassant pas 5 hectares en sec ou 1 hectare en irrigué,

e - les artisans travaillant à la pièce dans des activités et selon des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat.

Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être étendu par décret à d'autres catégories de travailleurs.

Art. 2. - Les personnes appartenant aux catégories prévues par les paragraphes c, d et e de l'article premier de la présente loi peuvent opter soit pour l'affiliation au régime prévu par la présente loi, soit pour le bénéfice des régimes de sécurité sociale spécifiques à chaque catégorie. Il résulte de cette option l'application des dispositions spécifiques au régime qu'elles ont choisies.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 février 2002.

Art. 3. - L'administration du régime visé à l'article premier de la présente loi est confiée à la caisse nationale de sécurité sociale.

CHAPITRE II

RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE

Art. 4. - Les ressources du régime prévu par la présente loi sont constituées par les éléments suivants :

a - les cotisations des employeurs et des travailleurs, fixées conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente loi,

b - les pénalités de retard dues pour inobservation des dispositions relatives aux obligations des employeurs et des travailleurs indépendants assujettis au présent régime,

c - le produit des placements des fonds du régime prévu par la présente loi,

d - les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources financières, attribués au titre de ce régime en vertu d'un texte légal ou réglementaire.

Art. 5. - Les dépenses du régime prévu par la présente loi comprennent :

a - le service des prestations prévues par le présent régime,

b - la quote-part des frais de gestion au titre de ce régime.

CHAPITRE III

AFFILIATION ET IMMATRICULATION

Art. 6. - Tout employeur occupant une personne appartenant aux catégories prévues par l'article premier de la présente loi, est tenu de la faire immatriculer à la caisse nationale de sécurité sociale, conformément aux dispositions et procédures en vigueur.

Cette obligation est étendue aux personnes travaillant pour leur propre compte et qui appartiennent aux catégories citées à l'article premier de la présente loi. Les conditions et les modalités de l'affiliation et de l'immatriculation sont fixées par décret.

CHAPITRE IV

LES COTISATIONS

Art. 7. - Les cotisations dues sont fixées au taux de 7,5% et calculées sur la base des 2/3 du salaire minimum agricole garanti pour les catégories prévues aux paragraphes b, c et d de l'article premier de la présente loi et sur la base des 2/3 du salaire minimum interprofessionnel garanti pour les catégories visées aux paragraphes a et e de l'article premier précité.

Le taux des cotisations est réparti sur la base des 2/3 à la charge de l'employeur et de 1/3 à la charge du salarié, en ce qui concerne les travailleurs qui exercent sous l'autorité d'un employeur. Ce taux est supporté exclusivement par les travailleurs exerçant pour leur propre compte.

Art. 8. - Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par décret.

Art. 9. - L'employeur ne peut récupérer sur le travailleur les retenues qu'il a négligées d'effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice découlant de sa négligence ou de son retard dans le versement des cotisations.

TITRE II

LES PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER

LES SOINS

Art. 10. - Bénéficient des prestations de soins, les personnes suivantes :

1 - l'assuré social, à condition que ces prestations ne rentrent pas dans le cadre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles,

2 - son conjoint,

3 - ses enfants mineurs, s'ils sont à sa charge et non assurés,

- les enfants au delà de 20 ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales,

- la fille au delà de 20 ans, tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.

4 - ses ascendants à charge.

Sont considérés à la charge de l'assuré, les ascendants remplissant les conditions suivantes :

- ne bénéficiant pas de la couverture d'un régime de sécurité sociale,

- n'ayant pas un revenu permanent ou ayant un revenu non imposable,

- ayant l'âge de 55 ans au moins, cette condition d'âge n'est pas exigée pour les ascendants atteints d'une infirmité physique ou d'une maladie incurable les rendant incapables d'exercer un emploi salarié.

Art. 11. - Les personnes citées à l'article 10 de la présente loi bénéficient des prestations de soins et, le cas échéant, de l'action sanitaire assurée par la caisse nationale de sécurité sociale.

CHAPITRE II

LES PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE

ET DE SURVIVANTS

Section première

Pension de vieillesse

Art. 12. - Entrent en ligne de compte, pour la détermination du droit à pension, les périodes de cotisations effectives, conformément aux dispositions énoncées à l'article 13 de la présente loi.

Art. 13. - Pour bénéficier d'une pension de vieillesse, au sens de la présente loi, l'assuré social doit remplir les conditions suivantes :

a - être âgé au moins de 65 ans,

b - avoir un stage minimum de 120 mois de cotisations effectives et validées,

c - ne pas exercer une activité professionnelle rémunérée, assujettie aux régimes de sécurité sociale.

Art. 14. - Le montant minimum de la pension de vieillesse est fixé à 30% du salaire minimum garanti du secteur d'appartenance de l'assuré, en cas de réalisation de la condition de 120 mois de cotisations effectives et validées.

Toute fraction de cotisation supérieure à 120 mois ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5% du salaire ayant servi pour le calcul des cotisations, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit salaire.

Section II

La pension d'invalidité

Art. 15. - Bénéficie d'une pension d'invalidité, l'assuré social atteint d'une incapacité d'origine non professionnelle, réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Art. 16. - Il est exigé pour le bénéfice de la pension d'invalidité :

- que l'intéressé n'ait pas atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse,

- que la période de cotisations effectives ne soit pas inférieure à 60 mois.

Art. 17. - Le montant de la pension d'invalidité est fixé à 30% du salaire minimum garanti du secteur d'appartenance de l'assuré.

Toute fraction de cotisation supérieure ouvre droit, par période d'un trimestre de cotisation supplémentaire, à une majoration égale à 0,5% du salaire ayant servi pour le calcul des cotisations, sans que le montant total de la pension puisse excéder un maximum de 80% dudit salaire.

Art. 18. - Lorsque l'invalidité est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification égale à 20% de son montant.

Art. 19. - La caisse nationale de sécurité sociale procède, une fois par an, à un contrôle de l'état d'invalidité. La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait de la pension lorsque l'état d'invalidité du titulaire ne répond plus à la définition de l'article 15 de la présente loi.

Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre aux règles du contrôle médical. En cas de refus de se soumettre à ce contrôle, il sera procédé à la suspension immédiate du service des arrérages de la pension d'invalidité.

Art. 20. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant égal à la moitié de la rente, sans, toutefois, que cette réduction puisse excéder la moitié du montant total de la pension d'invalidité.

Section III

La pension de survivants

Art. 21. - Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré remplissant, au moment de son décès, les conditions déterminées à l'article 13 de la présente loi pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, bénéficie d'une pension de survivants.

Bénéficie du même droit, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, ou d'un assuré décédé avant l'âge de la retraite et remplissant les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la présente loi.

Art. 22. - La pension de survivants est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès du conjoint assuré.

Art. 23. - Le montant de la pension de survivants est fixé à 50% de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt, au moment de son décès.

Art. 24. - Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans; en cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du contrat de mariage, le service de la pension revalorisée, le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.

Le cumul de pensions de conjoint survivant, au titre de contrats de mariage successifs, est interdit.

Toutefois, en cas d'ouverture de droit pour le conjoint survivant à une nouvelle pension de survivants, au titre d'un nouveau mariage, seule la pension dont le montant est le plus élevé est servie.

Art. 25. - Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'un assuré remplissant, à la date de son décès, les conditions fixées à l'article 13 de la présente loi, a droit à une pension temporaire selon les conditions suivantes :

- jusqu'à l'âge de 16 ans, sans condition,
- jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification de la poursuite d'un enseignement dans un établissement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé,
- jusqu'à l'âge de 25 ans, sur justification de la poursuite des études de l'enseignement supérieur et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire,
- sans limitation d'âge lorsque il est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à un quelconque travail salarié,
- à la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux.

Bénéficient du même droit, les orphelins du bénéficiaire de la pension d'invalidité ou d'un assuré décédé avant l'âge légal de la mise à la retraite remplissant, au moment de son décès, les conditions relatives à l'octroi de la pension d'invalidité.

Art. 26. - Le taux de la pension d'orphelins est fixé à 30% du montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt, au moment de son décès.

Art. 27. - La pension d'orphelins, allouée en vertu de la présente loi, est collective et est réduite au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder.

La pension servie à l'orphelin est suspendue tant que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Art. 28. - En cas de cumul de la pension du conjoint survivant avec les pensions d'orphelins, le montant cumulé ne doit pas excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins.

Section IV

Liquidation des pensions

Art. 29. - La demande de pension est présentée auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour où l'assuré a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension ou a cessé son activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale, ou déclaré invalide ou décédé.

Toute production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne déchéance du droit de réclamer le paiement des arrérages échus antérieurement à l'accomplissement de cette formalité.

Art. 30. - La jouissance des pensions prévues par la présente loi est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a cessé son activité professionnelle assujettie, a été reconnu invalide ou est décédé.

Le service de la pension sera interrompu à partir de l'expiration du mois au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions exigées par la présente loi ou est décédé.

Art. 31. - Les arrérages de pension sont payables mensuellement et à terme échu au dernier domicile du titulaire et la mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel a été réalisée la constitution définitive du dossier.

Le service des pensions liquidées est suspendu dès le mois où l'intéressé a repris une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.

Art. 32. - Le montant des pensions au cours de paiement est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti, selon les cas.

Art. 33. - La caisse nationale de sécurité sociale ne peut refuser, suspendre, ou supprimer le service des prestations dont la demande aura été accompagnée des pièces reconnues valables et jugée conforme aux conditions exigées pour le bénéfice des prestations.

Art. 34. - Les pensions payables par la caisse nationale de sécurité sociale sont incessibles et insaisissables tant qu'il ne s'agit pas de paiement de dettes alimentaires. Dans ce cas, la quotité de la cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée sur les salaires.

Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut imputer le montant des prestations, indûment perçues, sur le montant des prestations dues aux intéressés. Cette retenue ne peut se faire qu'après constatation judiciaire définitive de la créance en répétition de l'indu de la caisse nationale et dans la limite autorisée pour la saisie des salaires.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. - La caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses entraînées par l'accident ou la blessure.

En cas de poursuites judiciaires intentées par l'assuré ou par l'assureur substitué à l'assuré social, la caisse nationale devra, sous peine de nullité de la procédure, être obligatoirement appelée à l'instance. La victime ou ses ayants droit prévus par la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, doivent, dans toutes les étapes de la procédure, indiquer la qualité d'assuré social de la victime. La caisse nationale de sécurité sociale ne peut s'opposer au règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers responsable de l'accident ou de la blessure, qu'autant que la caisse nationale de sécurité sociale a été invitée à y participer, par lettre recommandée.

Art. 36. - Hormis les employés de maison et les personnes employées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, visés à l'article premier de la présente loi, sont applicables, les dispositions des chapitres premier et 2 du titre III de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale à l'exception des articles 99, 108, 121, 122 et 123 pour ce qui concerne les petits agriculteurs et les artisans travaillant à la pièce.

Art. 37. - Les catégories visées à l'article premier de la présente loi et ayant atteint l'âge légal de mise à la retraite, sans remplir la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être autorisées à poursuivre l'exercice de leur activité sans être mises à la retraite selon des procédures qui seront fixées par décret.

La durée du maintien en activité ne peut excéder dans ce cas la durée nécessaire pour remplir la condition de stage. En cas de décès de l'assuré avant d'avoir accompli la durée de stage, il sera procédé à un versement unique dont le montant est égal aux retenues effectuées sur la rémunération de l'assuré concerné au titre des cotisations au régime des pensions prévu par la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 38. - A titre transitoire, les petits agriculteurs, les petits pêcheurs et les artisans affiliés aux régimes de sécurité sociale qui leurs sont spécifiques peuvent présenter des demandes d'affiliation au régime prévu par la présente loi et il ne peut être tenu compte d'aucune demande présentée après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Par décret n° 2002-548 du 12 mars 2002.

Monsieur Kheireddine Ben Soltane, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 2002-549 du 12 mars 2002.

Monsieur Kheireddine Ben Soltane, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de conseiller juridique et de législation du gouvernement.

Par décret n° 2002-550 du 12 mars 2002.

Monsieur Ahmed Zarrouk, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 1999

- 1 – Ben Ammar Mohamed,
- 2 – Mellouli Hassouna,
- 3 – Kechrid épouse Rguigui Monia,
- 4 – Balti Houria,
- 5 – Ben Jeddou née Oueslati Najet,
- 6 – Ben Amor Salha,
- 7 – Ghribi née Belgacem Zohra,
- 8 – Nasr Fatma,
- 9 – Amara Wided,
- 10 – Ben Lassoued née Ben Romdhane Samira,
- 11 – Abdessamiï Najoua,
- 12 – Ghanmi Radhia,
- 13 – Ben Jelloul épouse Mezza Fatma,
- 14 – El Heni épouse Ben Ghorbel Faouzia,
- 15 – Ben Meskina Naziha,
- 16 – Salhi Mohamed Moncef,
- 17 – Trabelsi Mahmoud,
- 18 – Zine Eddine épouse Essid Fatma,
- 19 – Chabbouh Ahmed,
- 20 – Bouzaïene Mohamed Moncef.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. – Il sera procédé, à compter du 1er juin 2002, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Ouerjijen", délégation de "Beni Khedache", gouvernorat de Médenine.

Tunis, le 8 mars 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. – Il sera procédé, à compter du 1er juin 2002, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "Sraourtene 7 et 10", sis dans l'imadat d'El Khesiba, délégation "d'El Ksour", gouvernorat du Kef.

Tunis, le 8 mars 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatif aux procédures d'inscription au registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 2001-19 du 6 février 2001, relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel,

Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 35.

Arrête :

Article premier. – Les opérations de nantissement relatives aux équipements ou matériel utilisés dans des activités professionnelles sont inscrites sur un registre spécial ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Art. 2. – Le greffe du tribunal de première instance est chargé, sous le contrôle du président du tribunal ou d'un magistrat désigné à cet effet par ce dernier, de tenir le registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel qui doit être numéroté et paraphé par le président du tribunal, chaque page étant réservée à une seule opération de nantissement.

Art. 3. – Afin de s'inscrire au registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel, le créancier nanti ou quiconque ayant un intérêt présente au greffe du tribunal compétent les pièces suivantes :

- une demande écrite,
- deux copies du contrat de nantissement, dûment enregistrées, à la recette des finances,
- une liste détaillée de l'outillage et du matériel d'équipement, objet du contrat de nantissement, délivrée par le fournisseur,
- un extrait de l'immatriculation du débiteur au registre du commerce s'il est immatriculé.

Si la demande concerne l'insertion des modifications auprès du greffe du tribunal dans lequel l'inscription de l'opération initiale est faite, le créancier nanti ou quiconque ayant un intérêt présente deux copies de l'acte complémentaire.

Si l'insertion est du ressort d'un autre tribunal, un extrait de l'inscription initiale est fourni en plus des deux copies de l'acte complémentaire.

Art. 4. – Le greffier délivre au demandeur de l'inscription, lorsqu'il reçoit les pièces de l'opération de nantissement, une copie du contrat de nantissement, affranchie d'un cachet spécial comportant le numéro d'ordre de l'opération au registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel et sa date avec la signature du greffier en bas du cachet.

Le greffier procède à l'inscription dans un délai de cinq jours à partir de la date de réception des documents.

Art. 5. – Le greffier procède à la radiation des inscriptions insérées au registre, soit sur justification d'un accord écrit de main levée totale ou partielle signé par le créancier nanti, soit en vertu d'un jugement ayant la force de la chose jugée, et ce, à la demande de quiconque ayant un intérêt.

Art. 6. – Le greffier inscrit aux tableaux du registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel ce qui suit :

- 1) le numéro chronologique du dépôt,
- 2) les nom, prénom et qualité du dépositaire,
- 3) la date du contrat de vente ou toute pièce justificative d'achat,
- 4) la date du contrat de nantissement,
- 5) la date de l'inscription du nantissement,
- 6) la durée du nantissement,
- 7) les nom, prénom et adresse du débiteur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce,
- 8) les nom, prénom et adresse du créancier et sa qualité (établissement bancaire – donneur d'aval ou intervenant par acceptation),
- 9) le lieu de l'exploitation des objets nantis,
- 10) les renseignements sur l'outillage et le matériel, objet du nantissement,
- 11) les renseignements sur les modifications effectuées sur l'acte de nantissement,
- 12) la date de l'acte de modification,
- 13) la date de l'inscription de l'acte de modification,
- 14) le renouvellement de l'inscription du nantissement,
- 15) l'insertion de la radiation.

Art. 7. – Le greffier délivre à tout requérant un extrait de l'état des inscriptions portant éventuellement mention des transferts ou des modifications ou de radiation.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 8 mars 2002, relatif à l'autorisation de la modification apportée aux statuts du mouvement Ettajdid.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques et notamment ses articles 8 et 14,

Vu la déclaration formulée par Monsieur Mohamed Harmel, en sa qualité de secrétaire général du mouvement Ettajdid, relative à la modification des statuts du mouvement concerné.

Arrête :

Article premier. – Est autorisée, la modification apportée aux statuts du mouvement Ettajdid, approuvée au cours de son congrès tenu les 18, 19 et 20 mai 2001 et concernant :

- la modification de l'article 2 en supprimant : "et il est, du point de vue légal, la continuité du parti communiste tunisien, s'engage à respecter les mêmes engagements légaux",

- la modification de l'article 4 en ajoutant : "et devient membre avec l'accord des structures partisans",

- la modification de l'article 5 comme suit :

1 – La section :

La section représente la base organique du mouvement, ses membres sont réunis sur la base territoriale ou professionnelle, elle est dirigée par un bureau élu et issu d'un congrès, composé de trois membres au minimum. La section organise des réunions générales périodiques et à chaque fois que nécessaire par convocation de son bureau ou à la demande du tiers de ses membres.

2 – La fédération :

La fédération se compose de plusieurs sections, elle est dirigée par un bureau élu, composé de cinq membres au minimum. Elle organise son congrès à chaque fois que nécessaire une fois tous les trois ans.

La fédération organise des réunions générales périodiques et à chaque fois que nécessaire sur convocation de son bureau ou les deux tiers des bureaux des sections.

3 – L'assemblée nationale :

C'est l'instance supérieure du mouvement, élue, issue du congrès et est responsable de la préparation politique et réglementaire du congrès et de la direction des affaires du mouvement politiquement et réglementairement entre deux congrès.

L'assemblée nationale procède :

- à l'élection d'un président pour diriger ses travaux,
- à l'élection du comité politique et du secrétaire général du mouvement.

L'assemblée nationale organise une réunion périodique tous les trois mois au minimum et à chaque fois que nécessaire à la demande de son président et en collaboration avec son comité politique.

Et en cas de vacance du quart des membres, l'assemblée doit obligatoirement remédier à cette vacance sur proposition du comité politique.

L'assemblée peut organiser des réunions élargies comprenant des représentants des sections et des fédérations.

4 – Le comité politique :

Il représente l'organe exécutif politique et réglementaire des décisions du congrès national.

Parmi ses membres, peuvent exister, des secrétaires généraux adjoints qui aideront le secrétaire général dans la gestion quotidienne du mouvement.

5 – Le congrès national :

Il est composé des représentants des sections et des fédérations, des membres de l'assemblée nationale et de la commission du contrôle financier.

Le congrès décide les orientations générales du mouvement durant la période séparant deux congrès, il élit les membres de l'assemblée nationale, il modifie les statuts si nécessaire.

Le congrès se réunit normalement une fois tous les quatre ans sur convocation de l'assemblée nationale.

Le congrès peut convoquer un congrès extraordinaire en dehors des périodes réglementaires.

6 – Responsabilités :

Tous les membres du mouvement ont le droit, sans restriction ni favoritisme, d'être candidat et d'être responsable dans les structures du mouvement.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2002.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2002-551 du 11 mars 2002.

Monsieur Mohamed Ridha Jenayeh, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en droit public et sciences politiques à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, à compter du 26 décembre 1992. Cette nomination n'aura aucun effet pécuniaire pour la période antérieure au 5 avril 2001.

Le décret n° 2001-1575 du 4 juillet 2001, portant nomination de Monsieur Mohamed Ridha Jenayeh, maître assistant de l'enseignement supérieur, au grade de maître de conférences en droit public et sciences politiques à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse à compter du 5 avril 2001, est abrogé.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 8 mars 2002, fixant le programme d'émission des timbres-poste au titre de l'année 2002.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste,

Vu le décret n° 97-82 du 20 janvier 1997, fixant les tarifs postaux et financiers applicables dans le régime intérieur,

Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996, fixant les tarifs postaux et financiers du régime international,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1997, fixant les procédures relatives à l'émission des timbres-poste.

Arrête :

Article premier. – Le programme d'émission des timbres-poste au titre de l'année 2002 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Thèmes	Nombre de figurines	Valeurs en dinars
<u>1 - Les séries commémoratives :</u>		
- Coupe du monde de football : Corée-Japon 2002	2	0,600 – 0,700
- Le championnat du monde d'athlétisme (sport des handicapés)	2	0,250 – 0,390
- le 27ème congrès mondial de la médecine vétérinaire en Tunisie	1	0,600
15ème anniversaire du changement	1	0,250
- Commémoration du cinquantième anniversaire de l'assassinat de Farhat Hached (1952-2002)	1	0,250
- Commémoration de la déclaration universelle des droits de l'homme	1	0,600
<u>2 - Les séries courantes :</u>		
- Sites et monuments archéologiques de Tunisie : Palais "Ennejma Ezzahra" maison du Baron d'Erlanger – le site archéologique de "Oudhna" – la Kasbah du Kef – Tableau de mosaïque "Virgile"	4	0,250 – 0,390 0,600 – 0,600
- Animaux sauvages particuliers du parc national Zembra et Zembretta	4	0,600 – 0,600 0,700 – 0,700
- Le tourisme saharien : 4 timbres-poste sur les thèmes : le sahara – la gazelle – la fantasia – Tamaghza	4	0,250 – 0,390 0,600 – 0,600
- Hommage aux grands artistes - peintres tunisiens	4	0,250 – 0,250 0,250 – 0,900
- Tunisiens célèbres : Abou Al Hassan Al Houssari – Daghbagi – Cheikh Mohamed Snoussi – Mosbah El Jarbou	4	0,250 – 0,390 0,600 – 1,100

Art. 2. – Les dates de mise en vente de ces séries seront fixées par décision du directeur général de l'office national des postes.

Tunis, le 8 mars 2002.

*Le Ministre des Technologies
de la Communication*

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 8 mars 2002.

Le lieutenant-colonel Saïd Noureddine Souissi est nommé administrateur représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique, et ce, en remplacement du colonel El Sahbi El Afi.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2002-552 du 8 mars 2002.

Monsieur Fethi Chelbi est nommé maître de recherches à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, à compter du 16 juin 2001.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 8 mars 2002, fixant la liste des substituts du lait maternel.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4,

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,

Vu l'arrêté du 4 février 2000, fixant la liste des substituts du lait maternel,

Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, formulé lors de ses réunions du 16 décembre 2000 et du 10 juillet 2001.

Arrête :

Article premier. – La liste des substituts du lait maternel est fixée comme suit :

- Al 110,
- Enfalac,
- Isomil,
- Nan I,
- Nan II,
- Nutramigen,
- Similac – advance,
- Similac – advance fer,
- Aptamil I,
- Aptamil II,
- Sma I,
- Sma II,
- Préaptamil,
- Modilac I,
- Modilac II,
- Milumel I,
- Milumel II,
- Nutrilon premium,

- Nutrilon follow on,
- Nénatal,
- Pepti-junior,
- HNRL,
- Prénan,
- Nan hypo-allergénique,
- Guigoz I,
- Guigoz II,
- Alfaré,
- Nidal AR I,
- Nidal AR II,
- Nutrilon AR,
- Milumel AR I,
- Milumel AR II,
- Prémodilac,
- Modilac soja I,
- Modilac soja II,
- Modilac confort I,
- Modilac confort II,
- Modilac sans lactose,
- Physiolac I,
- Physiolac II.

Art. 2. – L'arrêté susvisé du 4 février 2000 est abrogé.

Tunis, le 8 mars 2002.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi